



PUTUSAN

Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN INSA, yang diwakili oleh Ketua Umum Perkumpulan Insa, Sugiman Layanto, beralamat di Wisma BSG Lantai 3A, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jandi Mukianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat, beralamat di Graha Kuda Mas Suite #201, Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 8D, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN INSA MANUNGGAL, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Insa Manunggal, Theo Lekatompessy dan Sekretaris Pengurus Yayasan Insa Manunggal, Sulistyo Buddy Rakhmadi, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Arkananta Vennootschap, beralamat di RDTX Tower Lantai 12, Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. EIV Nomor 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020; Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020



**REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**, yang diwakili oleh Direktur Merek dan
Indikasi Geografis, Fathlurachman, beralamat di Jalan H.R.
Rasuna Said Kav.8-9, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul
Hakim, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Karyawan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Oktober 2019;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemohon Merek yang beritikad tidak baik;
3. Bahwa Merek Tergugat Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo dengan Nomor Register IDM000650071 di kelas 35 yang terdaftar sejak 2 Agustus 2019 dibatalkan;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus merek Merek Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo "INSA + LOGO" dengan Nomor Register IDM000588626 pada kelas 35 milik Tergugat dari daftar umum pendaftaran merek;
5. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus (*bijzondere s chriftelijke ma chtiging*) cacat formil diantaranya karena penerima kuasa bertindak melebihi kewenangan yang diberikan;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Pemohon Merek yang beritikad tidak baik;
- Menyatakan batal demi hukum dan sah serta mengikat segala akibat hukum dari pembatalan atas Merek Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo "INSA + Logo" dengan Nomor Register IDM000588626 pada kelas 35 milik Tergugat Rekonvensi;
- Memerintahkan kepada Turut Terguat Konvensi untuk menghapus Merek Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo "INSA + Logo" dengan Nomor Register IDM000588626 pada kelas 35 milik Tergugat Rekonvensi dari daftar umum pendaftaran merek;
- Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berpendapat lain Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 62/Pdt. Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pemohon Merek yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan bahwa Merek Tergugat Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo dengan Nomor Register IDM000650071 di kelas 35 yang terdaftar sejak 2 Agustus 2019 dibatalkan;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghapus Merek Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo "INSA + Logo" dengan Nomor Register IDM000650071 pada kelas 35 milik Tergugat dari daftar umum pendaftaran merek;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 K/ Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Register Perkara 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 21 April 2020 karena Majelis Hakim terbukti melanggar Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Register Perkara 62/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 21 April 2020;
2. Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan pemilik sah dari Merek Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Logo INSA + MEREK Nomor Pendaftaran IDM000650071 di kelas 35;
3. Menyatakan Logo + Merek milik Tergugat/Pemohon Kasasi adalah berbeda dengan Logo + Merek milik Penggugat/Termohon Kasasi;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi merupakan Pemohon Merek yang beritikad baik;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* di Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah memeriksa dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 18 Mei 2020 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 15 Juni 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* tersebut sepanjang mengenai pertimbangannya perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa tindakan Tergugat Konvensi melakukan permohonan merek nama dan logo INSA pada saat adanya pemeriksaan perkara yang memper-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketakan merek nama dan logo INSA yang sah telah cukup dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dan menyatakan bahwa pendaftaran merek nama dan logo INSA sampai dengan terbitnya Sertifikat Merek Register IDM 000650071 tanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di kelas 35, dilakukan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik;

2. Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena permohonan pendaftaran merek milik Tergugat Konvensi diajukan sekitar 2 tahun sebelum Tergugat Konvensi mengajukan gugatan *in casu* perkara Nomor 22/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga. Jkt. Pst.,;

3. Bahwa *Judex Juris* berpendapat bahwa merek nama dan Logo INSA terdaftar atas nama Tergugat Konvensi memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar atas nama Penggugat Konvensi sehingga permohonan pendaftaran merek atas nama Tergugat Konvensi dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERKUMPULAN INSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKUMPULAN INSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2020